

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র) <u>উপস্থিতঃ</u> বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৯/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১২১৭/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪৪/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১০৭৮৯/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১২০৫/২০১৬</u> মোঃ শফিউল আলম -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৯/২০১৬) মোঃ আব্দুস সালাম -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১১২১৭/২০১৬) মোঃ মমিনুর রহমান -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪৪/২০১৬) মোঃ মাহাবুল হক -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১০৭৮৯/২০১৬) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য (ফৌজদারী আপীল নং ১১২০৫/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল মোতালেব ----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে। (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৯/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ আবু হানিফ -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১২১৭/২০১৬)

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
Page 2		এ্যাডভোকেট মোঃ গোলম রহুল -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪৪/২০১৬)
		এ্যাডভোকেট মোঃ গোলাম রহুল -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১০৭৮৯/২০১৬)
		এ্যাডভোকেট শরীফ আহম্মদ -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১২০৫/২০১৬)
		এ্যাডভোকেট এ,কে,এম আলমগীর পারভেজ ভূইয়া -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৯/২০১৬, ১২৪৪৪/২০১৬)
		এ্যাডভোকেট নওশের আলী মোল্লা -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১২১৭/২০১৬)
		এ্যাডভোকেট এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১৭৮৯/২০১৬, ১১২০৫/২০১৬)
		এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
		এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
		এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
		-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।
		শুনানী তারিখঃ ১৬.১১.২০২২, ২৮.১১.২০২২, ৩০.০১.২০২৩, ০৬.০২.২০২৩, ২৯.০৫.২০২৩, এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৯.০৬.২০২৩।
		<u>বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ</u> ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৯/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১১২১৭/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪৪/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১০৭৮৯/২০১৬ এবং ফৌজদারী আপীল নং ১১২০৫/২০১৬ একই রায় ও দন্ডাদেশ থেকে উদ্ভূত বিধায় অত্র আপীল সমূহ একক রায়ে নিষ্পত্তি করা হল। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৯/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ৩০ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, ধারা ৪০৯, ৪৭৭এ দন্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২)]-এ আসামী আপীলকারী (১) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান (২) মোঃ শফিউল আলম (৩) মোঃ আব্দুস সালাম এবং (৪) মমিনুর রহমান-কে দন্ডবিধির ৪০৯ এবং ৪৭৭এ ধারায়

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬(ছয়) মাস সশ্রম কারাদন্ড এবং The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ৫(পাঁচ) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং আসামী-আপীলকারী মোঃ মাহাবুল হক-কে দন্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১৫,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬(ছয়) মাস সশ্রম কারাদন্ড এবং দন্ডবিধির ১০৯ ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং আত্মসাৎকৃত ২,৮৪,৯৬০/- (দুই লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শত ষাট) টাকা ৫(পাঁচ) জন আসামী হতে সমহারে আদায় পূর্বক রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীসমূহ। অত্র আপীলসমূহ নিম্নপ্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বদরগঞ্জ শাখা, রংপুর এর সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮১৫ এর হিসাবধারী মোঃ মাহাবুল হক বিগত ইংরেজী ২০.১১.২০০৭ তারিখ হতে ১১.০৮.২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে ৭টি জমা ভাউচারের মাধ্যমে মোট ৬,৫০০/- টাকা ব্যাংকে জমা করে উক্ত ব্যাংকের কর্মচারী (১) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান (২) মোঃ লুৎফর রহমান (৩) মোঃ শফিউল আলম (৪) মোঃ আব্দুস ছালাম (৫) মোঃ মমিনুর রহমান এর সহায়তায় জমা ভাউচারের মাধ্যমে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার প্রকৃত অংকের পরিবর্তে ভুয়া ভাউচারে উল্লেখিত অতিরিক্ত টাকার অংক সেভিংস ব্যাংক ডিপোজিট লেজারে লিপিবদ্ধ করে হিসাবপত্র বিকৃত করে উত্তোলন চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের অতিরিক্ত ২,৮৪,৯৬০/- টাকা উত্তোলন পূর্বক পরস্পর যোগসাজসে আত্মসাৎ করেছেন। মোঃ কামরুল আহসান, উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া বিগত ইংরেজী ২৪.০৬.২০১০ তারিখে এজাহার দাখিল করে বর্ণনা করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-দুদক/দর/৩০/০৯(রংপুর)/বিঃঅনুঃ ও তদন্ত-১)/৭৬৬০ তারিখ ১৪.০৫.২০০৯ইং এর নির্দেশ মূলে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রংপুর এর ই/আর নং ২১/০৯ তারিখ ১৪.০৬.২০০৯ এর অভিযোগ অনুসন্ধানকালে আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জাল জালিয়াতি করে,

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হিসাবপত্র বিকৃত করে এবং প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সর্বমোট ১,৪০,৮১৪/- (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত চৌদ্দ) টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭(ক)/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। মোহাঃ মোশাররফ হোসেন, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সাজেকা, রংপুর বর্তমানে উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া কর্তৃক অত্র মোকদ্দমাটি তদন্ত করে আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জাল জালিয়াতি করে, হিসাবপত্র বিকৃত করে এবং প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সর্বমোট ২,৮৪,৯৬০/- (দুই লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শত ষাট) টাকা উত্তোলন করে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪৭৭(ক)/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমান পেয়ে অভিযোগ পত্র নং ০১ তারিখ ০৩.০১.২০১১ দাখিল করেন। অতঃপর বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখে আসামীগণের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জাল জালিয়াতি করে, হিসাবপত্র বিকৃত করে এবং প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সর্বমোট ২,৮৪,৯৬০/- (দুই লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শত ষাট) টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করার অপরাধে আসামীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ৪০৯/৪৭৭(ক)/১০৯ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করে গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে আসামীরা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে। বিচার সমাপান্তে আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে আসামীগণ পুনরায় নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। জনাব নরেশ চন্দ্র সরকার, বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনান্তে বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামীগণকে বর্ণিত দন্ডাদেশ প্রদান করেন। উপরিলিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামীগণ অত্র আপীলসমূহ দায়ের করেন। আপীলকারীগণের পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আব্দুল মোতালেব, বিজ্ঞ

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এ্যাডভোকেট জনাব আবু হানিফ, বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ গোলাম রহুল এবং বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব শরীফ আহমেদ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,কে,এম আলমগীর পারভেজ ভূইয়া, বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব নওশের আলী মোল্লা এবং বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৯/২০১১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায়টি নিয়ে অবিকল অনুলিখন হলোঃ- <i>“ Prosecution case, in short, is that Md. Sadot Hossain, Assistant General Manager, Rahshahi Krishi Unnayan Bank (hereinafter called RAKUB), Badargonj Branch, Rangpur lodged FIR on 22.10.08 with Badargonj Police Station which was registered as G.D No. 784 dated 23.10.08 and forwarded the same to Anti-Corruption Office, Samannito Zila Karjalaya (hereinafter called SaZIDA), Rangpur for enquiring into the matter of misappropriation of money. Md. Kamrul Ahsan, Deputy Director, Anti-Corruption Commission, SaZiKa, Rangpur conducted preliaminary inquiry and finding prima facie of the allegation lodged ejahar on 24.06.10 alleging that holder of savings account no. 7815 Md. Mahabul Haque s/o late Alhaj Ershad Hossain of village Shahapur under Badargonj Police Station, Rangpur deposited 6c500/- taka in his account from 20.11.07 to 11.08.08. Other ccused persons were employees of RAKUB, Badargonj Branch. Accused persons collusively created false vouchers to show deposition of excess money and maintained savings Bank Ledger accordingly and disfigured the amount of money in related papers. They</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>withdrew 2c84c960/- taka excess money by cheques issued and signed by accused Md. Mahabul Haque on several dated form 20.11.07 to 11.08.08 and misappropriated the same. The case was lodged with the permission given by Anti-Corruption Commission Rajshahi Division Office, Bogra.</i> <i>After receiving the ejahar Officer-in-charge of Badargonj Police Station registered Police Station Case No. 30 dated 24.06.2010 under sections 409/420/467/468/471/477A/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. He filled up the FIR Form and sent it to the Anti-Corruption Commission for investigation. Thereafter Moha. Mosharaf Hossain, Deputy Director, Anti-Corruption Commission, SaZika), Pabna Camp, Dudak, Rangpur conducted the investigation and with recommendation of the Head office, Anti-Corruption Commission given by memo No. 24490 dated 29.12.10 he submitted investigation report no. 01 dated 03.01.11 in the form of charge sheet under sections 409/477A/109 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>Charge has been framed under section 409/420/468/477A/109 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hsan (2) Md. Lutfar Rahman (since dead) (3) Md. Shafiul Alam (4) Md. Abdul Salam and (5) Mominur Rahman and under section 406468/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against accused Md. Mahabul Haque. The charge is read over and explained to</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>the accused to which they plead not guilty and claim to be tried. After closing the trial they are examined under section 342 of the Code of Criminal Procedure andy evidence in support of their innocence and will state nothing more.</i> <i>Defence case, as it transpired from the trend of examination-in-cross of the prosecution witnesses, is that the accused do not misappropriate alleged amount of money and that they are implicated falsely in the case and that the preliminary inquiry and investigation of the allegations are not done properly.</i> <u>Points for determination:-</u> <i>(1) Has the charge brought against the accused persons been proved undoubtedly?</i> <i>(2) Are the accused persons liable to be convicted and sentenced?</i> <u>Findings and Decisions:-</u> <i>Point Nos (1) and (2)</i> <i>Both the poins are taken up together for the vonvenience of discussion and decision. Prosecution has examined 11 witnesses. Documents produced by the prosecution have been marked as exhibit Nos. 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9. The seized documents have been marked as material exhibit nos. I to LII.</i> <i>P.W. 1 Md. Kamrul Ahsan has deposed that he enquired into the E.R.petition no. 21/09 and he seized papers on 03.08.09 produced by Md. Mahfuzur Rahman, Manager, RAKUB, Badargonj Branch, Rangpur and gave the same in his custody. He found that holder of savings account no. 7815 namely Md. Mahabul Haque deposited 6c500/- taka through 7 vouchers during the period of</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		20.11.07 to 11.08.08. All the accused persons collusively misappropriated 2,84,960/- taka by creating false vouchers. He has marked ejahar, inquiry report, Seizure list, jimmanama, E.R. petition no.21 of 09 as exhibit nos. 1,2,3,4 and 5. He has also marked his signatures put in those papers as exhibit. During examination-in-cross on behalf of accused Md. Abu Zaher Ibne Hasan, Lutfar Rahman (since dead) and Md. Shafiul Alam he has replied that names of these accused were not in the E.R. petition and that 6,500/- taka was deposited through 7 vouchers which was shown as 2,95,500/- taka and that duty of binding of vouchers, entry in the Register and sealing the same was given upon Mominur Rahman and that amount of money written in vouchers and balance of Ledger is equal and that original vouchers were not found and that signatures of cashier put in the vouchers are false and that money was withdrawn by 25 cheques from 06.12.07 to 03.09.08 and that he found no pen through over the amount of money in vouchers. He has denied the suggestion to the effect that the accused were not involved with the allegation. The witness has replied during cross examination conducted on behalf of accused Mominur Rahman that he was a security guard in the Bank and that he was given additional duties. He has denied the suggestion that the accused did not commit the offence. He has replied in cross done on behalf of accused Md. Mahabul Haque that no signature was experted and that the accused confess in part. He has denied the suggestion that the accused did not misappropriate the

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		entire amount of money. During examination-in-cross conducted on behalf of accused Abdus Salam he has said that the accused was a data entry operator. He has done the work of posting in the Ledger. He has denied the suggestion that the accused did not check vouchers. P.W. 2 Md. Tobarak Ali Sarker recorded the case in Badargonj Police Station as Officer-in-charge. He was declined to examine in cross. P.W.3 Md. Zillur Rahman is a witness of seizure list dated 30.07.09. He has marked the seizure list and his signature therein as exhibit nos. 77(1). He has replied in cross that he signed in two seizure lists on 30.07.09, False vouchers were seized. P.W.4 Md. Jalal Uddin was an officer of Dudak, Rangpur office and on 03.08.09 documents were seized and given in custody of RAKUB Office, Dadargonj in his presence. He has signed in the seizure list and in the jimmanama and he has marked his signature as exhibit nos. 3(1) and 4(1). He has told in cross examination that an officer of the Bank was present at the time of seizing documents and that he cannot say what documents were seized. P.W.5 Md. Mahfuzur Rahman was the Manager of RAKUB, Badargonj Branch. He has eposed that the investigating officer seized some papers on 03.08.09 and 27.09.10 and gave in his custody. He has marked his signatures put in seizure list and jimmanama and the seizure list dated 27.09.10 and his signature therein as exhibit nos. 3(2) 3(3) and 5(1) and 8, 8(1). During examination-in-cross

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		he has replied that accused Salam did additional duty given by the authority and that account holder has no responsibility to maintain Registers. P.W.6 Abu Jaris Ahammad was the second officer in RAKUB, Badargonj Branch. He has deposed that some papers were seized on 03.08.09 and 27.09.10 in his presence. During examination-in-cross he has replied that the seized documents are not shown to him in the Court. P.W.7 Md. Saiyad Maksudar Rahman is an officer of RAKUB, Badargonj Branch. He has deposed that some documents were seized on 27.0910 in his presence. He has replied in cross that seized documents have not been produced in the Court. P.W.8 Md. Zakiul Alam is the Manager of RAKUB, Badargonj. He has submitted the seized documents in the Court from his custody and marked as material exhibit nos. I-LII. He has replied in cross that he has produced the documents from his custody and that he has no idea about the documents. P.W.9 Md. Saiful Kabir was the Cashier in the Bank from 17.02.05. Ledger was maintained with false vouchers. Accused Shaful Alam and Abdus Salam made posting of vouchers and accused Abu Zaher Ibne Hasan authenticated the same. During cross examination done one behalf of accused Abu Zaher Ibne Hasan and Mahabul Haque he has replied that this accused signed in deposit vouchers and that the duty of binding vouchers was on Mominur Rahman. During cross examination done on behalf of accused Abdus Salam he has replied that the accused was

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		not involved with the occurrence and that he had duty to maintain the Ledger and that he had not duty to verify signature and amount of money. He has answered on recall that accused Mominur did work of sealing and binding vouchers and obtained signature of officers. He has told in cross examination conducted on behalf of accused Mominur Rahman that the accused was given additional duty by office order. During cross examination conducted on behalf of accued Shafiul Alam he has replied that this accused was distrubued work by office order dated 27.02.08. P.W.10 Amarendranath Das sent audit report to Dudak office, Rangpur on 04.08. He has been declined to examine in cross. P.W.11 Moha. Mosharaf Hossain is the investigating officer. He visited the place of occurrence. He seized papers on 27.09.10 from RAKUB, Badargonj Branch and gave in the custody of the Manager. He reduced into writing the statements of witnesses under section 161 of the Code of Criminal Procedure. It is found during investigation that account holder Md. Mahabul Haque deposited 6,500/- taka from 20.11.07 to 11.08.08 in his accound no. 7815 through 10 deposit vouchers and that in connivance with other accused 2,55,500/- taka was posted in the Savings Bank Leddger and that 2,84,960/- taka was misappropriated. So he submitted the charge sheet no. 1 dated 03.01.11 with recommendation of Dudak given by the sanction letter no. 24490 dated 29.12.10. He has marked his signature put in the seizure list dated 27.09.10, note regarding custody of seized documents and letter of sanction

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		as exhibit nos. 8(2), 8(3) and 9 respectively. He has replied in cross done on behalf of accused Mominur Rahman that his accused has no official duty in banking transaction. During cross examination conducted on behalf of accused Mahabul Haque he has replied that the accused is an account holder. He has denied the suggestion that the accused did not know the facgt of misappropriation of money. He has replied in cross examination done on behalf of accused Shafiul Alam that this accused did the work of posting in the Ledger from 27.02.08. He has denied the suggestion that the accused did not maintain the Ledger on 20.11.07. He has replied in cross examination done on behalf of accused Abu Zaher Ibne Hasan that the name of this accused was not in the E.R. Petition and that Mominur Rahman replaced the vouchers and that many cheques were signed jointly by this accused and by the then Manager. He has denied the suggestion. He has replied in cross examination done on behalf of accused Salam that this accused joined in this branch on 09.03.08 and date of occurrence of the case starts on 20.11.07 and that the accused did several works by the order of his authority. At the time of arguments hearing learned Advocate Mrs. Khatuney JannatSweet, P.P. for the prosecution argues that money of the Bank amounting to 2,84,960/- taka was misappropriated by cheques issued and signed by accused Md. Mahabul Haque. It is further argued

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		that except accused Mominur Rahman other accused persons admitted the allegation of misappropriation of money but they tried to shift the charge on the shoulder of Mominur Rahman and that Mominur Rahman was a night guard of the Bank and that other accused persons cannot avoid the responsibility relating to the offence of misappropriation of money. Learned advocate Mr. Md. Abdur Rashid Chowdhury for accused Md. Mahabul Haque submits that the accused is an account holder and signature of the accused was not examined by an expert. He adds that Mahabul Haque is implicated in this case on surmise and conjecture and that the accused is entitled to get benefit of doubt. Learned advocate for accused Abdus Salam Mr. Md. Moazzem Hossain Chowdhury claim that this accused joined on 09.03.08 as Probationer Data Entry Operator and that there was no computer in the Bank at the time of occurrence and the accused used to discharge his duty by the order of the Manager and that prosecution fails to prove the charge brought against the accused. Learned advocate Mr. Abdul Haque Pramanik for accused Abu Zaher Ibne Hasan and Shaful Alam argues that these 2 accused persons were officers of the Bank and that the former Manager brought a complaint against accused Mominur Rahman (E.R. Petition No. 21 of 09) who was deputed to do some additional duties and that after conducting the preliminary inquiry of the E.R. Petition the FIR was lodged. Names of these accused persons were not in the E.R. Petition, nor in the preliminary inquiry report. He further reasons that there is no connection between bank

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>employees and the account holder and that no voucher was tampered and that accused persons discharged their duties honestly and sincerely and there was no malafide intention on their behalf. Lastly he claims acquittal of the accused giving them benefit of doubt.</i> <i>Learned advocate Mr. Abdur Rahman on behalf of accused Mominur Rahman argues that this accused was a night guard who was not involved in any official transaction and that the Day Book is maintained at once. He further argues that other accused persons jointly tried to trap this accused.</i> <i>Charge had been framed under section 409420/468/477A/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Shafiul Islam (3) Md. Abdus Salam and (4) Mominur Rahman and against accused Md. Mahabul Hauqe under sections 406/468/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>Sub-section (2) of section 5 of the Prevention of Corruption Act, 1947 deals with the punishment of the offence of criminal misconduct committed by public servant which runs as follows:-</i> <i>“Any public servant who commits or attempts to commit criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both, and the pecuniary resources or property to which the criminal misconduct relates may also be confiscated to the state.”</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Criminal misconduct is defined in five clauses of sub-section (1) of the said section 5. Related clauses to the instant case are mentioned below:-</i> <i>“5. (1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct-</i> <i>(c)if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant or allows any other persons so to do, or</i> <i>(d) if he, by corrupt or illegal means or by otherwise abusing his position as public servant, obtains or attempts to obtain for himself or for any other persons any valuable thing or pecuniary advantage.”</i> <i>Public servant is defined in section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1947 and according to the legal definition accused Md. Abdul Mazid is not a public servant. Other 5 accused persons are public servant Section 406 of the Penal Code provides the punishment for the offence of criminal breach of trust whereas section 409 imposes the punishment for the offence of criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent which is imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>In order to establish the offence punishable under those 2 sections the presence of the ingredients of entrustment with or any dominion over property in any manner is necessary.</i> <i>Section 468 deals with the punishment for forgery for purpose of cheating. Section 477A of the Penal Code reads as follows:-</i> <i>“ 477A. Whoever, being a clerk, officer or servant, or employed or acting in the capacity of a clerk, officer or servant. Willfully, and with intent to defraud, destroys, alters, mutilates or falsifies any book, paper, writing, valuable security or account which belongs to or is in the possession of his employer, or has been received by him for or on behalf of his employer, or willfully, and with intent to defraud, makes or abets the making of any false entry in, or omits or alters or abets the omission or alteration of any material particular from or in, any such book, paper, writing, valuable security or account, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.</i> <i>Explanation:-It shall be sufficient in any charge under this section to allege a general intent to defraud without naming any particular person intended to be defrauded or specifying any</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>particular sum of money intended to be the subject of the fraud, or any particular day on which the offence was committed. ”</i> <i>Prosecution alleged that accused Md. Mahabul Haque actually deposited 6,500/- taka in his account No. 7815 but the amount was shown as 2,95,500/- taka creating false deposit vouchers and accused Mominur Rahman substituted the forged vouchers in the bundle and that 2,84,960/- taka was withdrawn and that all the accused in connivance fabricated false deposit vouchers to show more false deposits in that account and made false entries in the Registers and misappropriated 2,84,960/- taka during the period of 20.11.07 to 11.08.08.</i> <i>I have perused carefully the exhibited documents namely ejahar, E.R. petition, preliminary Inquiry report, seizure list, jimmanama sanction letters, charge sheet and all seized documents. Mostly photo copies attested by learned P.P. for the prosecution have been filed in this case as original documents have been filed in this case as original documents have been submitted in Special Case No. 6 of 2011. It is admitted that accused Md. Mahabul Hauqe is account holder of account no. 7815 (material exhibit no. XL VII/2). Deposit of money is shown by vouchers marked as</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>material exhibit nos XV-XXIV. Related pages of Daily Transaction Register have bbeen marked as material exhibit nos. XXVI, XXVII< XXVIII and XXXIX. Savings Bank Deposits Ledger (material exhibit no XLV) also shows the deposits. But Cash Scroll Book (material exhibit nos. XLI, XLII) supports the allegation of showing increased amount.</i> <i>The withdrawal of money is found in material exhibit nos. XLIX series. The Audit Report dated 03.06.09 prepared by the RAKUB Zonal Authority, Rangpur unveiled the official mismanagement, negligence of officers, irregular and illegal functioning for a long time and the story of misappropriation of money of this case amounting to 2,84,960/- taka. It is mentioned elaborately in page 4 of the report. It is also mentioned in the charge sheet. Documentary evidences prove the involvement of the accused persons in the act of misappropriating the money collusively.</i> <i>It is decided in the case of Shamsul Haque Chowdhry Vs. The State reported in 39 DLR (1987) 393 that presence of the ingredients of entrustment or dominion over property, dishonest misappropriating of property and violation of the</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>direction, rule, or Regulation is must in order to prove the charge under section 409 of the Penal Code.</i> <i>Considering the evidence on record it appears that all the accused had active participation to misappropriate the bank money by making false and fabricated deposit vouchers. Accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Shafiul Islam (3) Md. Abdul Salam and (4) Mominur Rahman as bank officials did the act of misappropriation of money amounting to 2,84,960/- taka violating the bank rules with the help of accused Md. Mahabul Haque who willfully joined with them for his own benefit.</i> <i>Misappropriated money was not entrusted with Md. Mahabul Haque and he was not a public servant. So charges under section 406 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act are not established directly against him. But he was involved with directly in creating forged vouchers and he abetted other accused persons to commit offences smoothly. Therefore charges under sections 468 and 109 of the Penal Code have been proved undoubtedly against him. According to section 109 of the Penal Code he is liable for the offence committed by his abetment.</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Explanation of section 109 is mentioned below:</i> <i>"Explanation. An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitutes the abetment."</i> <i>Other 5 accused persons were public servants. Money deposited in the Bank is treated entrusted with and dominion over them. They are principal offenders. So charge under section 409 of the Penal Code is proved against them. Charges under sections 420, 468 and 109 are not proved against them. They were directly involved in committing the offence with the help of accused Md. Mahabul Haque Therefore charges under section 477A of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 have been proved against them. There is substance in the submission of learned P.P for the Prosecution. E.R Petition No. 21 of 09 was filed for the period of 30/10/07 to 28/08/08 on the allegation of misappropriation of money amounting to 6,74,424/- taka. Preliminary inquiry was conducted by the informant namely Md. Kamrul Ahsan, Deputy Director, Anti-Corruption Commission, Sazika, Rangpur and 4 cases Special Case Nos. 6 of 11, 7 of 11, 8 of 11 and 9 of 11) had been lodged against the offence committed using 4 bank accounts. Case No. 6 of 2011 has already been disposed of on 24/10/2016 in which accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Shafiul Islam (3) Md. Abdul Salam and (4) Mominur Rahman have been convicted and sentenced for the offence committed during the period of 30/10/07 to 28/08/08 using savings account no. 7851.</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>An important question of law is to be decided in this case in order to ensure the justice. The question is whether the instant case is legally maintainable in holding separate trial for the same kind of offence of misappropriation of money during the period 20/11/07 to 11/08/08 which falls within the period of 30/10/07 to 28/08/08 of Special Case No. 6 of 11 disposed of earlier by this Court.</i> <i>Section 6(1B) of The Criminal Amendment Act, 1958 provides that a person accused of more offences than one punishable under this Act may be tried at one trial for all such offences According to this section all offences committed by a person may be tried at one trial meaning in one case. But there is no bar to frame charges more than one head for distinct offences.</i> <i>In this connection the case of HM Ershad Vs. The State reported in 45 DLR (1993) 533 is referred. The case is popularly known as Janata Tower Case. In that case charge under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 was framed against the then President of Bangladesh for causing monetary loss to DIT(Rajuk) by giving order to hand over land to 13 persons who were all accused in that case. A further charge was framed in that case punishable under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 for the offence of having acquired property beyond the known source of income in the name of his wife Mrs. Raushan Ershad.</i> <i>It is observed and held in that case that(-----)as the accused petitioner is going to be prosecuted in respect of an offence which did not occur during the same transaction or did not arise out of the same fact and for this</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>offence he was not tried and convicted or acquitted previously, neither the petitioner could have been charged for such offence in the previous trial... (para 29)'</i> <i>Accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Shafiul Islam (3) Md. Abdul Salam and (4) Mominur Rahman have been convicted and sentenced earlier in Special Case No. 6 of 2011 for the amount of money misappropriated using savings account no. 7851. But the alleged misappropriated amount of money in the instant case is different and they were not tried and convicted for the offence of misappropriation of money by using account no. 7815. So the decision taken in the said case is applicable in this case. It appears there is no legal bar to proceed with separate 4 cases against some of accused persons as the alleged misappropriation of bank money is different.</i> <i>In fine it is decided that accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Shafiul Islam (3) Md. Abdul Salam and (4) Mominur Rahman are found guilty punishable under sections 409, 477A of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. Accused Md. Mahabul Haque is found guilty punishable under sections 468 of the Penal Code and under section 109 of the Penal Code for abetting the commission of offence under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. It is decided to impose less punishment in the second category under section 409 of the Penal Code considering the amount of misappropriated money. Accordingly both the points are decided.</i> Hence <i>it is ordered</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>that each of accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan, so late Alhaj Hasan Mia, (2) Md. Shafiul Alam, s/o Md. Bacha Mia, (3) Md. Abdus Salam s/o Md. Mafez Uddin Pramanik (4) Mominur Rahman, so late Samsher Ali are convicted and sentenced to suffer rigorous imprisonment for 05 (five) years and fined 13,000 (fifteen thousand) taka, in default of payment of fine to suffer rigorous imprisonment for a further period of 6 (six) months under each of sections 409 and 477A of the Penal Code and to suffer rigorous imprisonment for 05 (five) years under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>Accused Md. Mahabul Haque s/o late Alhaj Ershad Hossain is convicted and sentenced to suffer rigorous imprisonment for 05 (five) years and fined 15,000 (fifteen thousand) taka. in default of payment of fine to suffer rigorous imprisonment for a further period of 6 (six) months under section 468 of the Penal Code and to suffer rigorous imprisonment for 05 (five) years under section 109 of the penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption. Act, 1947.</i> <i>The misappropriated money amounting to 2,84,960/-(two lacs eighty four thousand nine hundred and sixty) taka is to be realized in equal share from each of 5 accused-convicts which is confiscated to the State.</i> <i>Punishments imposed upon the convicts shall run concurrently. No convict had been in custody in connection with this case.</i> <i>Let the material exhibited documents be given back to the office from which those were seized.</i> <i>Let a warrant of commitment be issued in the names</i>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		of the convicts. Let a Warrant of Levy be issued under section 386 of the Code of Criminal Procedure and send it with a copy of this judgment to the Deputy Collector, Rangpur to realise the fine and confiscated amount of money as per law. Composed by me. (Naresh Chandra Sarker) Special Judge, Rangpur. গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পি,ডব্লিউ-১ মোঃ কামরুল আহসান এর জবানবন্দি ও জেরা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ- “ আমি অত্র মামলার অভিযোগকারী। আমি উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রংপুরে কর্মরত থাকাকালে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয় রংপুরের ই/আর নং ২১/০৯ এর অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। সাক্ষী এবং আসামীদের বক্তব্য গ্রহন করি। ০৩.০৮.০৯ ইং তারিখে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বদরগঞ্জ শাখা হতে জব্দ তালিকামূলে রেকর্ডপত্র জব্দ করে উপস্থাপনকারীর জিম্মায় প্রদান করি। অনুসন্ধান শেষে পৃথক পৃথক ৪টি মামলার সুপারিশ করে ৩১.০১.১০ ইং তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করি। ঘটনার বিবরণ এই যে, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বদরগঞ্জ শাখা, রংপুর এর সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮১৫ এর হিসাবধারী মোঃ মাহাবুল হক ২০.১১.০৭ ইং তারিখ হতে ১১.০৮.০৮ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালে উক্ত হিসাবে ৭টি জমা রশিদ এর মাধ্যমে ৬,৫০০/ টাকা জমা করে উক্ত ব্যাংক কর্মচারী (১) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান ২য় কর্মকর্তা (২) মোঃ লুৎফর রহমান, কর্মকর্তা (৩) মোঃ শফিউর আলম, সুপারভাইজার (৪) মোঃ আব্দুস সালাম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (৫) মোঃ মমিনুর রহমান, নিরাপত্তা প্রহরী-দের সহায়তায় জমা রশিদে বর্ণিত প্রকৃত টাকার অংকের পরিবর্তে ভুয়া রশিদে উল্লেখিত টাকার অংক অতিরিক্ত টাকার অংক সঞ্চয় ব্যাংক ডিপোজিট

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		লেজার লিপিবদ্ধ করে এবং ৩টি ক্ষেত্রে রশিদ এর মাধ্যমে কোন টাকা জমা না করে অতিরিক্ত টাকার অংক সঞ্চয় ব্যাংক ডিপোজিট লেজারে লিপিবদ্ধ করে ব্যাংকের ২,৮৪,৯৬০/- টাকা উত্তোলন চেক এর মাধ্যমে উত্তোলন করে পরস্পর যোগসাজসে প্রতারনামূলকভাবে জাল জালিয়ারি মাধ্যমে হিসাবপত্র বিকৃত করে অপরাধজনক বিশ্বাসভংগ ক্ষমতার অপব্যবহার এর মাধ্যমে বর্ণিত টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ার আমি বাদী হয়ে উপরোক্ত ৫ জন ব্যাংক কর্মচারী সহ হিসাবধারী মোঃ মাহাবুল হক এর বিরুদ্ধে বদরগঞ্জ থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করি। ২৪.০৬.১০ তারিখে থানার দায়েরকৃত এজাহার প্রদর্শনী-১ এবং আমার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১। আমার ৩১.০১.১০ তারিখে স্বাক্ষরযুক্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন ১৩ পাতার মূলকপি ৬/১১ মামলায় জমা আছে। অদ্য সত্যায়িত ফটোকপি অত্র মামলায় দাখিল করা হইল। স্পেঃ ৬/১১ মামলায় দাখিলকৃত মূল অনুসন্ধান প্রতিবেদন এর সংগে তদ্য দাখিলকৃত সত্যায়িত ফটোকপি মিল আছে। ৩১.০১.১০ তারিখে আমার দাখিলকৃত সত্যায়িত অনুসন্ধান প্রতিবেদন ১৩ পাতা ফটোকপি প্রদর্শনী-২। ০৩.০৮.০৯ তারিখে ১৬ঃ৩০ ঘটিকায় আমার প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকার মূলকপি স্পেঃ ৬/১১ মামলা নথিতে রক্ষিত আছে। অদ্য সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করা হয়। স্পেঃ ৬/১১ মামলার নথিতে রক্ষিত জব্দ তালিকা প্রদর্শন করা হয় এবং দাখিলকৃত ফটোকপি মিল আছে। ০৩.০৮.০৯ তারিখে আমার জব্দকৃত জব্দ তালিকা ফটোকপি প্রদর্শনী-৩, ০৩.০৮.০৯ তারিখের জিম্মানামার মূলকপি স্পেঃ ৬/১১ মামলার নথিতে আছে। অদ্য সত্যায়িত ফটোকপি প্রদর্শনী-৪, E/T ২১/০৯, তাং ১৪.০৬.০৯ এর মূলকপি স্পেঃ ৬/১১ মামলার নথিতে আছে। অদ্য সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করা হয়। মূলকপির সংগে সত্যায়িত ফটোকপির মিল আছে।। E/R এর সত্যায়িত ফটোকপি ১০ পাতা প্রদর্শনী-৫।

স্বাঃ/ অস্পষ্ট
০৪.০৭.১২
জেরা XXX (আসামী আবু জাহের হাসান, লুৎফর রহমান

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ও শফিউল আলম পক্ষে জেরা) আমি নিয়মিত এজাহার দায়ের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার থানার এজাহার দায়ের করিলে জি/ডি হিসাবে রেকর্ড হয়। থানা থেকে সেই এজাহার/জি,ডি প্রেরন করা হয়। সেই কপি পরবর্তীতে E/R হিসাবে গণ্য করা হয়। এজাহার/জি,ডি থানায় পরবর্তীতে E/R হিসাবে গণ্য হয়। তাহাতে আসামী আবু জাহের হাসান, লুৎফর রহমান ও শফিউল আলম এর নাম উল্লেখ ছিল কিনা তাহা এখন মনে হচ্ছে না। E/R এর বিষয় অনুসন্ধান এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হই ১৪.০৬.০৯ তারিখ। (অসমাপ্ত জেরা) গত ০৪.০৭.১২ তারিখে আসামী আবু জাহের হাসান, লুৎফর রহমান ও শফিউল আলম পক্ষে অসমাপ্ত জেরার পরবর্তী জেরা XXX আমি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। ব্যাংক ম্যানেজার জনাব স. আদত হোসেন তার প্রদত্ত জবাবন্দীতে অত্র তিনজন আসামীর নাম উল্লেখ করেন নাই। অনুসন্ধানকালে ক্যাশিয়ার মোঃ শাইফুল কবিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। তিনি অত্র তিনজন আসামীর নাম উল্লেখ করেন নাই। ২০.১১.০৭ তারিখে ২৫,০০০ টাকা, ০৯.০১.০৮ তারিখে ৩৮,০০০ টাকা এবং ০৪.০৩.০৮ তারিখে ১৩,০০০ টাকা এই তিন ক্ষেত্রে জমা ভাউচারের মাধ্যমে জমা না করে এই টাকার পরিমানগুলি সিভিংস ব্যাক ডিপোজিট লেজারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ৭৮১৫ নং হিসাবে ৭টি জমা ভাউচারের মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে ৬,৫০০/- টাকা জমা করা হয় এবং তিনটি ক্ষেত্রে কোন ভাউচারের মাধ্যমে টাকা জমা না করিয়া অতিরিক্ত টাকা অংক সেভিংস এ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যাহার পরিমান ২,৯৫,৫০০ টাকা। আমি অনুসন্ধানকালে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভূয়া ৭টি ভাউচার জন্ম করিয়াছি। জমা ভাউচার না দেখে বলিতে পারিব না। প্রতিটিতে জমাদানকারীর স্বাক্ষর ছিল কি না, কোন জমা ভাউচারে কত টাকা জমা ছিল তাহা জমা ভাউচার না দেখে বলিতে পারিব না। ২২.১০.০৮ তারিখের লিখিত এজাহারে উল্লেখ আছে সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীকে জি জ্ঞাসাবাদে হিসাবধারীগণ তাদের জবানবন্দিতে মোঃ মমিনুর ও তাহাদের যোগসাজসী টাকা আত্মসাৎ এর বিষয়টি লিখিতভাবে স্বীকার করে। আমার অনুসন্ধান রিপোর্টের ১০ পতার উল্লেখ আছে ব্যাংক এর প্রতিদিন এর ভাউচারসমূহ (অপাঠ্য) করা ও সিলগালা করার দায়িত্ব ছিল ব্যাংক এর নিরাপত্তা প্রহরী মোঃ মামুনুর রহমানের। তিনি উক্ত ৪৮৯ হিসাবধারীর প্রকৃত জমা ভাউচার সমূহ সরাইয়া ভূয়া ভাউচার সমূহ বাধাই করে সিলগালা করিয়া ব্যাংক এর টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। ৭৮১৫ নং হিসাব open করার দিন কত টাকা জমা হয় তাহা না দেখে বলিতে পারিব না। অনুসন্ধানকালে জন্মকৃত জমা ভাউচার (ভূয়া) এর সহিত সঞ্চয়ী ডিপোজিট লেজারে টাকার পরিমাণ সমান আছে। অনুসন্ধানকালে প্রকৃত জমা ভাউচার না পাওয়ায় জন্ম করা হয় নাই। জমাদানকারীর জমা ভাউচারে স্বাক্ষর থাকে আমি মূল ভাউচার না দেখে বলিতে পারিব না ব্যাংক এর সহি স্বাক্ষর আছে কিনা। প্রকৃত জমা ভাউচারে যে পরিমান টাকা জমা হইয়াছে ক্যাশিয়ার সেই পরিমাণ টাকা জমা নিয়াছে। জমা ভাউচারে ক্যাশিয়ার এর স্বাক্ষরটি জাল আছে। ২৫টি চেক এর মাধ্যমে টাকাগুলি উত্তোলন করা হয়। সেই জন্মকৃত চেকগুলি এখন আদালতে নাই। ২৫টি চেক এ কে কে পাশিং অফিসার হিসাবে স্বাক্ষর করেন তাহা না দেখে বলিতে পারিব না। ০৬.১২.০৭ হইতে ০৩.০৯.০৮ তারিখ পর্যন্ত টাকাগুলি উত্তোলন করিয়াছে। ০৬.১২.০৭ হইতে ০৩.০৯.০৮ তারিখ পর্যন্ত পাশিং অফিসার কে কে ছিল তাহা অনুসন্ধানকালে দেখি নাই। ক্যাশ স্ক্রল বহিতে কে সহি করিয়াছে তাহা

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		না দেখে বলিতে পারিব না। আমার অনুসন্ধানকালে দেখি নাই ব্যাংক এ অসমন্বিত অবস্থায় ছিল। আমার অনুসন্ধানকালে জমা ভাউচারের টাকার ঘরে কোন কাটাকাটি দেখি নাই। সত্য নয় যে, অত্র তিনজন আসামী আত্মসাৎ এর সঙ্গে জড়িত ছিল না। সত্য নয় যে, সঠিকভাবে অনুসন্ধান না করে অত্র তিনজন আসামীকে এজাহারভুক্ত করিয়াছি। স্বাঃ/অস্পষ্ট ১৬.০৯.১২ জেরা XXX (আসামী মোঃ মমিনুর রহমান পক্ষে) ২০.১১.০৭ হইতে ০৩.০৯.০৮ তারিখ পর্যন্ত মামলার ঘটনাকাল। অত্র আসামী নিরাপত্তা প্রহরী। অত্র আসামীর উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া ছিল। অতিরিক্ত দায়িত্ব ২৭.০২.০৮ তারিখে দেওয়া হয় কি না তাহা আমার অনুসন্ধানকালে দেখি নাই। সত্য নয় যে, অত্র আসামীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়ার আগের ঘটনা। ক্যাশিয়ার এর কাছে টাকা ভাউচার ও টাকা জমা দেওয়া হয়। ব্যাংক এর ২য় কর্মকর্তার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেন। তারপর ভাউচার হিসাবধারীকে ফেরৎ দেওয়া হয়। অত্র আসামীর দায়িত্ব ছিল ভুয়া কি না। লেজারে পোষ্টিং দেওয়ার দায়িত্ব অত্র আসামীর না। ভাউচারগুলি বাধাই করার ও সিলগালা করার দায়িত্ব অত্র আসামীর উপর ছিল। ম্যানেজার অন্যান্য হিসাবধারীকে বাচানোর কথা বলিয়া আসামীর মমিনুর রহমানকে ফাসানোর জন্যই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী গ্রহন করা হয়। সত্য নয় যে, আমি সঠিকভাবে অনুসন্ধান করি নাই। সত্য নয় যে, ভুয়া ভাউচার দেখার দায়িত্ব অত্র আসামীর না। সত্য নয় যে, অত্র আসামী এই ঘটনা ঘটায় নাই। সত্য নয় যে, পরবর্তীতে যোগসাজসীভাবে অত্র আসামীকে মিথ্যা দেখানো হয়। স্বাঃ/অস্পষ্ট ১৬.০৯.১২ জেরা XXX (আসামী মোঃ মাহাবুল হক পক্ষে)

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমার অনুসন্ধানকালে অত্র আসামীর পারিবারিক বিষয় খোজ খবর লই নাই। আমার অনুসন্ধানকালে জমা ভাউচারের সহিত ব্যাংক এর রক্ষিত সহি পরীক্ষা করাই নাই। আমার অনুসন্ধানকালে জমা ভাউচারের সহিত ব্যাংক এর রক্ষিত সহি পরীক্ষা করাই নাই। আমার অনুসন্ধানকালে কোন চেক এর সহি পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ বরাবর প্রেরণ করি নাই। সত্য নয় যে, এই পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ এর সংগে অত্র আসামী জড়িত না। আমার কাছে আংশিক স্বীকার করেন। স্বাঃ/অস্পষ্ট ১৬.০৯.১২ জেরা XXX (আসামী আব্দুস সালাম পক্ষে) আসামী ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এর দায়িত্ব ডাটা এন্ট্রি করা। উপস্থাপন ছাড়া অন্য ডাটা এন্ট্রি হইয়াছে কি না তাহা জানি না। লেজারে পোষ্টিং দিয়াছে। যেটা উপস্থাপন হয় তাহাই করিয়াছে। তবে ভুয়া ভাউচারের সংগে যোগসাজসী ছিল। ২০.১১.০৭ তারিখে ঘটনা শুরু হয়। অত্র আসামী যোগদান কবে করে তাহা দেখি নাই। অডিট রিপোর্টে অত্র আসামীর কর্মকাল ০৯.০৩.০৮ হইবে। এই মামলার ঘটনাকালে কিছু কিছু রেজিষ্টারভুক্ত করিয়াছে। পূর্বে অত্র আসামীর পক্ষে কে ছিল তাহা অনুসন্ধানে আসে নাই। অত্র আসামী শিক্ষানবীস হিসাবে কর্মরত ছিল। সত্য নয় ভাউচার যাচাই করার দায়িত্ব অত্র আসামীর ছিল না। সত্য নয় যে, সঠিকভাবে অনুসন্ধান করি নাই। সাক্ষীকে পড়িয়া গুনানো হইলে তাহার কথামত লিখা হইয়াছে মর্মে স্বীকার করিয়া তিনি নিম্নে টিপসহি/স্বাক্ষর প্রদান করিলেন। স্বাঃ/অস্পষ্ট বিশেষ জজ আদালত, রংপুর স্বাক্ষর-মোঃ কামরুল আহসান ১৬.০৯.১২ স্বাঃ/অস্পষ্ট ১৬.০৯.১২”

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি,ডব্লিউ-২ মোঃ তোবরক আলী সরকার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বদরগঞ্জ থানা, রংপুর পি,ডব্লিউ-৩ মোঃ জিল্লুর রহমান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, দুর্নীতি দমন কমিশন, জন্ম তালিকায় স্বাক্ষরকারী, পি,ডব্লিউ-৪ মোঃ জালাল উদ্দিন, সহকারী পরিদর্শক, দুর্নীতি দমন কমিশন, রংপুর, জন্ম তালিকায় স্বাক্ষরকারী, পি,ডব্লিউ-৫ মোঃ মাহফুজুর রহমান, ম্যানেজার, রাকাব শাখা, বদরগঞ্জ, রংপুর, জন্ম তালিকায় স্বাক্ষরকারী। পি,ডব্লিউ-৬ আবু জরজিজ আহম্মদ, ২য় কর্মকর্তা, রাকাব শাখা, বদরগঞ্জ, রংপুর, জন্মকৃত আলামত দেখেন নাই। পি,ডব্লিউ-৭ মোঃ সৈয়দ মাকসুদার রহমান, কর্মকর্তা, রাকাব শাখা, বদরগঞ্জ, রংপুর, তিনি জন্মকৃত নথী আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। পি,ডব্লিউ-৮ জাকিউল আলম, ম্যানেজার, রাকাব শাখা, বদরগঞ্জ, রংপুর, ঘটনা ও নথী সম্পর্কে কিছুই জানেন না। পি,ডব্লিউ-৯ মোঃ সাইফুল কবির, ক্যাশিয়ার, রাকাব শাখা বদরগঞ্জ, রংপুর-কে আসামী না করে কেন সাক্ষী করা হল সেটি বোধগম্য নয়। পি,ডব্লিউ-১০ অমরেন্দ্রনাথ দাশ, বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব শাখা বদরগঞ্জ, কেবলমাত্র অডিট রিপোর্ট দুদক অফিস রংপুরে পাঠিয়েছে। পি,ডব্লিউ-১১ মোহাঃ মোশাররফ হোসেন, তদন্তকারী কর্মকর্তা । আপীলকারী মোঃ শফিউল আলম সুপারভাইজার হিসেবে গ্রাহক সংগ্রহ ও ঋণ প্রসেস করেন। তার অফিসিয়াল কোন দায়-দায়িত্ব নাই। মোঃ মমিনুর রহমান একজন নিরাপত্তা প্রহরী। আব্দুস সালাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর কোন টাকা আত্মসাৎ করে নাই মর্মে ৯ ও ১১নং সাক্ষী বলেছেন। মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৭,২০০/- টাকা জমা রশিদ দেখে লেজারে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান যোগদানের পূর্বেই তর্কিত ব্যাংক হিসাব নং ৭৮১৫ খোলা হয়েছিল। তর্কিত ব্যাংক হিসাব নং ৭৮১৫এর হিসাবধারী মোঃ মাহাবুল হক নিজে স্বাক্ষর করে তর্কিত টাকা উত্তোলন করেছেন তা দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করতে প্রসিকিউশন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অত্র আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে এজাহার এবং অভিযোগ পত্রে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ নেই। রাষ্ট্র পক্ষ ১২ জন সাক্ষীর মধ্যে ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু কোন সাক্ষীই অত্র আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেন নাই। আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে প্রসিকিউশন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৯/২০১১

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		[(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ৩০ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, ধারা ৪০৯, ৪৭৭এ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২)]-এ আসামী আপীলকারী (১) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান (২) মোঃ শফিউল আলম (৩) মোঃ আব্দুস সালাম এবং (৪) মমিনুর রহমান-কে দণ্ডবিধির ৪০৯ এবং ৪৭৭এ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬(ছয়) মাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ৫(পাঁচ) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং আসামী-আপীলকারী মোঃ মাহাবুল হক-কে দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬(ছয়) মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ও The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং আত্মসাৎকৃত ২,৮৪,৯৬০/- (দুই লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শত ষাট) টাকা ৫(পাঁচ) জন আসামীগণ হতে সমহারে আদায় পূর্বক রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও দণ্ডাদেশ বাতিলযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলগুলি মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৯/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ৩০ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, ধারা ৪০৯, ৪৭৭এ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২)]-এ আসামী আপীলকারী (১) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান (২) মোঃ শফিউল আলম (৩) মোঃ আব্দুস সালাম এবং (৪) মমিনুর রহমান-কে দণ্ডবিধির ৪০৯ এবং ৪৭৭এ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬(ছয়) মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ৫(পাঁচ) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং আসামী-আপীলকারী মোঃ মাহাবুল হক-কে দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬(ছয়) মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ও The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায়

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং আত্মসাৎকৃত ২,৮৪,৯৬০/- (দুই লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শত ষাট) টাকা ৫(পাঁচ) জন আসামীগণ হতে সমহারে আদায় পূর্বক রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র মোকদ্দমায় সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারীগণকে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে খালাস প্রদান করা হলো। আপীলকারীগণ এবং তাদের জামিনদারকে জামিননামার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হোক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
-----------	-------	------------